

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٤/٩٤٥٣

بناء على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية رقم أعلاه من قبل عطوفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة والمتضمن إجراء الكشف والخبرة على العقار (الشقة) رقم (٢٠١-) موضوع الدعوى والمقامة على قطعة الأرض رقم (٦٧٩٠) من حوض (٧) بركة برخ من أراضي قرية البترواي/أراضي الزرقاء. وبعد أن تحلفت اليمين القانوني أمام قاضي محكمة بداية الزرقاء الموقرة بأن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد وصولنا إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية مأمور التنفيذ وبدلالة وكيل المدعي تسلمت مبررات القضية وتفهمت المهمة الموكلة إلي وهي:-

- تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى.
- وصف العقار موضوع الدعوى وصفا دقيقا وشاملا من حيث شكله وموقعه وما يصل إليه من خدمات.
- إجراء معاملة وضع اليد على العقار (الشقة) رقم (٢٠١-) والمقامة على قطعة الأرض رقم (٦٧٩٠) من حوض (٧) بركة برخ من أراضي قرية البترواي/أراضي الزرقاء، وتقدير قيمة حصص المحكوم عليه وسعر المتر المربع الواحد من العقار والقيمة الإجمالية للعقار.
- مراعاة نص أحكام المادة ٨٥ بفقرتيها الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات على أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:
 - الاسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.
 - تصريح الخبير بأنه قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أم بمساعدة آخرين مع بيان الدور الذي قام به الآخرون إن وجدوا.
 - الوقائع التي استند إليها أو التي افترضها في آراءه واستنتاجاته وعدد المرات التي قام بها.
 - عدد الوثائق التي اعتمد عليها عند إعداده تقرير الخبرة على أن يرفق صورة عنها.
 - الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجاته.
 - الآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.
- مع مراعاة في تقرير الخبرة نص المادة ٨٣ بأن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة وأن يقوم بخبرته بتجرد وأمانة وحيدة ومستقلا عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وأن يقوم بالإفصاح

سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود اي ظرف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديته واستقلاله.

وتم تنظيم تقرير أولي بحضور السيد مأمور التنفيذ حيث قمت بالكشف على العقار (الشقة) رقم (-٢٠١) موضوع الدعوى، وطلبت الإمهال لتقديم تقرير مفصل بالمهمة الموكلة إلي وأجابت المحكمة الطلب مشكورة.

وبعد الكشف على العقار (الشقة) رقم (-٢٠١) موضوع الدعوى وبعد الاطلاع على كافة مبررات القضية واخذ بعض الصور تبين لي ما يلي :

١- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض المقام عليها العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى، وأن قطعة الأرض المقام عليها العقار موضوع الدعوى من النوع الملك/طوابق وشقق، وتخضع لأحكام تنظيم سكن (ب)، وتقع ضمن حدود بلدية الزرقاء منطقة البتراوي وإلى الجنوب الشرقي من دوار البتراوي بحوالي ١٠٠م وإلى الغرب من مسجد فاطمة الزهراء بحوالي ٢٥٠م وإلى الشمال من حضانة زهرة التوليب بحوالي ١٠٠م وخلف مطعم (نار سناك)، والقطعة غير منتظمة الشكل وذات طبيعة جغرافية وعرة تنحدر من الشمال إلى الجنوب، ويحد القطعة من الشمال والشرق شوارع تنظيمية مفتوحة ومعبد جزء منها، وتحيط وتحيط بها الأبنية السكنية من الجهة الجنوبية وقطعة الأرض المجاورة لها من الجهة الغربية فارغة، وتصلها الخدمات العامة.

٢- مقام على قطعة الأرض بانيان سكينتان تحملان اسم (معايعة للإسكان)، بناية شمالية واجهاتها الشمالية والشرقية من الحجر وباقي الواجهات مقصورة، وبناية جنوبية واجهتها الشرقية من الحجر وباقي الواجهات مقصورة، والعقار موضوع الطلب هو الشقة رقم (-٢٠١) من البناية الجنوبية وهي الشقة الجنوبية من طابق التسوية عدا سطحه كما جاء في شروحات سند التسجيل.

٣- أن مساحة الشقة موضوع الدعوى حسب سند التسجيل ٢١٥٠م^٢ وأن المحكوم عليه (عمر محمود سليمان درويش) يملك كامل الحصص في الشقة موضوع الدعوى وهي مشغولة من قبله.

• علما بأن المدينين هم عمر محمود سليمان درويش وربا زكي مدالله المواجه.

٤- وصف العقار (الشقة) موضوع الدعوى :-

الشقة موضوع الدعوى عبارة عن شقة جنوبية من طابق التسوية لها مدخل مستقل على الشارع وتتألف من ٣ غرف نوم وغرفة ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وحمامين، أرضية الشقة مبلطة سيراميك والجدران مدهونة أملشن وجزء من الجدران ملبس حجر صناعي وجزء منها مبلط، والسقف مدهون ويحتوي على ديكورات، المطبخ يحتوي على خزائن من الخشب، الشبائيك من الألمنيوم مع أباجورات وشبك حماية.

٥- تقدير قيمة الشقة موضوع الدعوى: -
- بناء على خبرتي العملية والعلمية والاستفسار عن بعض البيوعات في تلك المنطقة نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الشقة رقم (٢٠١) والبالغ مساحتها ٢١٥٠ م^٢ بمبلغ ٢٤٠ ديناراً، والتالي فإن قيمة الشقة موضوع الدعوى تساوي
 $240 * 150 = 36000$ ديناراً.

٦- حساب حصة المحكوم عليه (عمر محمود سليمان درويش): -
• وبما أن المحكوم عليه يملك كامل الحصص في الشقة رقم (٢٠١) موضوع الدعوى بالتالي فإن قيمة حصة المحكوم عليه من إجمالي الحصص تساوي قيمة الشقة رقم (٢٠١) موضوع الدعوى كاملة وتساوي
٣٦٠٠٠ ديناراً

(ستة وثلاثون ألف ديناراً).

• مراعاة لأحكام نص المادة ٨٣ أنا على أتم الاستعداد للقيام بالمهمة الموكلة إلي وقمت بالكشف الحسي واعداد التقرير بكل تجرد وأمانة وبكل حيادية واستقلال عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ولا يوجد أي علاقة أو معرفة أو عداوة مع طرفي القضية أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة يحول دون اجراء خبرتي.

• مراعاة لأحكام المادة (٨٥) من قانون اصول المحاكمات المدنية (الخبراء):
- الخبير محمد حسن محمد مرأشده، مهندس مدني ماجستير هندسة مدنية، العمر ٦٤ عاماً.

- تم زيارة الموقع برفقة المحكمة الموقرة، وتم الاطلاع على جميع مبررات القضية، وبناء على خبرتي العملية والعملية والكشف والاطلاع وأخذ الاقيسة اللازمة ومبررات القضية والبيوعات في تلك المنطقة، أخذت عملية إجراء الأقيسة والحسابات والاطلاع على جميع مبررات القضية واعداد التقرير حوالي ٨ ساعات، وإنني لم أصرح لأحد عما جاء في تقرير الخبرة وإنني أعيد كافة مبررات القضية مع تقرير الخبرة.

• مرفقا صور فوتوغرافية وهذه خبرتي

واقبلوا الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥/١٢/٢٢

الخبير م. المدني
محمد مرأشده